



Aan Directeuren

Van Anne-Els Valstar, Lisa Markesteijn, Julia Noordegraaf,
Eva Thier, Marion Nederlof

Datum Juni 2025

Betreft Aanwezigheidsplicht (POA)

Aanleiding

Vanuit instituutsdirecteuren is de behoefte uitgesproken om meer zicht te krijgen op de (juridische) ruimte voor het hanteren van een aanwezigheidsplicht (najaar 2024). Aanwezigheid van studenten in de lessen biedt kansen voor leren, verbinden en welzijn (bijlage 1). Maar welke ruimte is er voor opleidingen om een aanwezigheidsplicht te hanteren? En hoe kunnen we vanuit een breder perspectief naar die aanwezigheid kijken? De vraag is vanuit het directeurenoverleg gesteld aan Juridisch zaken (JZ), die dit, gelet op de voorgaande vragen, in samenwerking met Onderwijs & Kwaliteit (O&K) heeft opgepakt.

Deze notitie biedt allereerst het juridisch kader en biedt enkele handvatten: wat is een praktische oefening, wanneer is hiervan mogelijk sprake is en welke maatregelen kun je nemen om aanwezigheid te bevorderen?

Conclusie

We concluderen dat een *algemene, generieke* aanwezigheidsplicht vanuit juridisch oogpunt niet is toegestaan, een aanwezigheidsplicht voor een *specifieke* cursus die een praktische oefening betreft (POA) is wél toegestaan.

Juridisch kader

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: Whw) en in onze hogeschoolgids is de aanwezigheidsplicht geregeld in art. 7.13 lid 2 onder d en t Whw en art. 4.2 lid 6, X.3 en X.4 hogeschoolgids: zie *bijlage 2 juridisch kader* voor de nadere uitwerking.

Op grond van de Whw is het niet zonder meer mogelijk studenten uit te sluiten van deelname aan tentamens als zij niet voldoende aanwezig zijn geweest: studeren is een recht, geen plicht. Uitgangspunt is dat een student die staat ingeschreven, mag deelnemen aan tentamens (en aan onderwijs). Een aanwezigheidsplicht is toegestaan als aanwezigheid nodig is om praktische vaardigheden aan te leren en/of te oefenen. De aanwezigheid is dan een voorwaarde voor deelname aan het bij die cursus behorende tentamen: de aanwezigheidsplicht wordt dus op cursusniveau vastgesteld en kan niet generiek gelden voor een opleiding of jaar.

Voorbeelden van praktische oefeningen

Naast de 'evidente' praktische oefeningen die voor iedereen helder zijn zoals het leren masseren bij fysiotherapie, biedt de term ruimte voor een bredere interpretatie. Om opleidingen hierin verder te helpen bieden we enkele voorbeelden:

- Contextrijk onderwijs waarin theorie wordt verbonden aan relevante praktijkvraagstukken en houdingsaspecten (present zijn, ruimte geven aan de ander etc.) en vaardigheden (analyseren, verbanden leggen, communiceren etc.) in de lessen worden geoefend.
- In projectonderwijs is aanwezigheid essentieel want het gaat om samenwerking. Daarvoor is het nodig dat studenten erbij zijn en actief deelnemen.
- Bij programmatisch toetsen zijn toetsing en leren sterk met elkaar verweven. Feedbackmomenten zijn essentieel voor het leerproces en het leereffect is dat continu leren gestimuleerd wordt en het leren op tijd bijgestuurd wordt.
- Bij het leren van agile werken en scrumvaardigheden gaat het om vaardigheden die je alleen in de groep kunt opdoen. Het levert een realistische voorbereiding op de beroepspraktijk.
- Presenteren.
- Het leren van een taal en verschillende (non-verbale) communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld onderhandelingsvaardigheden en het voeren van een dialoog over complexe onderwerpen.

Daarnaast is in bijlage 3 opgenomen hoe andere hogescholen omgaan met de aanwezigheidsplicht.

In de cursushandleiding moet worden verantwoord waarom aanwezig zijn in de les verplicht is. Met andere woorden: wat is het gewenste leereffect (in relatie tot de leerdoelen) en waarom is dit gewenste leereffect alleen in een verplichte lessituatie te behalen. Daarnaast moet de POA vermeld worden bij de specifieke cursus in het curriculumschema in de hogeschoolgids.

Breder perspectief

Aanwezigheid van studenten in de lessen biedt kansen voor leren, verbinden en welzijn. Het invoeren van een POA als mogelijke interventie voor het bewerkstelligen van aanwezigheid van studenten in de lessen staat nooit op zichzelf en moet onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen gericht op studiesucces. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inzet van een passend onboardingstraject, studentbesprekingen met verschillende stakeholders gericht op studievoortgang en welzijn, professionalisering van docenten gericht op pedagogische en didactische vaardigheden, en het belang en de waarde van aanwezigheid van studenten benadrukken: aanwezig zijn, loont. Een mogelijke oplossing om de aanwezigheid van studenten te bevorderen ligt in het kantelen *van een plicht naar een advies* om aanwezig te zijn.

Proces

Een POA, met name wanneer binnen één opleiding meerdere POA's worden voorgesteld, kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld het werk en de werkdruk van de examencommissie en het studentendecanaat. Daarom is onderdeel van de totstandkoming een zorgvuldig proces waarin alle stakeholders worden betrokken. Relevante stakeholders zijn studenten, docenten, leden van IMR, OC, EC, toetszorgcommissie, curriculumcommissie, studentenwelzijn/decanen, studentzaken, coördinatoren, medewerkers kwaliteitszorg.

Bespreek met de stakeholders bijvoorbeeld:

- Waarom kiezen voor een bepaald percentage verplichte aanwezigheid?
- Welke consequenties verbind je aan afwezigheid (bijv. hoe herkans je?).
- Hoe ga je om met verzoeken om dispensatie (denk aan de druk op EC en studentendecanen)?

Adviezen

- Een *algemene, generieke* aanwezigheidsplicht is vanuit juridisch oogpunt niet toegestaan, een aanwezigheidsplicht voor een *specifieke* cursus die een praktische oefening betreft (POA) wél.
- Van belang is een goede onderbouwing voor deze plicht waarbij de noodzaak voor fysieke deelname gekoppeld wordt aan praktische vaardigheden en/of houdingsaspecten die de student zich eigen moet maken en waarom dit gewenste leereffect alleen in een verplichte lessituatie te behalen is. Win advies in bij JZ om te toetsen of de uitwerking past bij de wettelijke kaders.
- Het invoeren van een aanwezigheidsplicht voor een specifieke cursus is altijd onderdeel van een breder pakket aan maatregelen gericht op studiesucces. Betrek de onderwijsadviseur bij het inrichten van dit pakket.
- Om tot een goede argumentatie en uitwerking te komen, is het van belang verschillende stakeholders te betrekken en gezamenlijk een zorgvuldig proces te doorlopen.

Bijlage 1 Belang van aanwezigheidsplicht

Aanwezigheid van studenten in de lessen biedt kansen voor leren, verbinden en welzijn:

- Studenten kunnen in de schoolcontext relaties opbouwen met docenten en medestudenten. Zij kunnen daardoor een **sense of belonging** gaan ervaren, een gevoel ontwikkelen deel uit te maken van een *community*. De fundering voor een sense of belonging wordt het eerste studiejaar gelegd en is een cruciale factor voor *studentsucces* en *studentwelzijn* (Allen et al., 2021, Gomes, 2020).
- In de les kunnen studenten samen met medestudenten, onder begeleiding en in een veilige leeromgeving, oefen met **houdingsaspecten** en **vaardigheden**. Er is in deze omgeving *ruimte voor het maken van fouten*, de docent zet *formatief handelen* in waarbij de student direct inzicht krijgt hoe het staat met het leerproces en gezamenlijke bijsturing mogelijk is (HR, 2024). Stabiele groepen kunnen bijdragen aan een gevoel van veiligheid, omdat je elkaar kent.
- Leren is een **actief en sociaal proces**. Studenten construeren actief kennis door voort te bouwen op voorkennis in een interactief, sociaal proces. Zij leren en werken met elkaar en zijn daarbij afhankelijk van elkaars aanwezigheid en input voor het leren van diverse ervaringen en het leren kennen van een variatie aan perspectieven (West, 2018).
- Eventuele mentale problemen bij studenten kunnen **vroegtijdig gesignaleerd** worden.

Bronnen

Allen, K.-A., Slaten, C. D., Arslan, G., Roffey, S., Craig, H., & Vella-Brodrick, D. A. (2021). School belonging: The importance of student and teacher relationships.

In K.-A. Allen, C. D. Slaten, G. Arslan, S. Roffey, H. Craig, & D. A. Vella-Brodrick (Eds.), *The Palgrave handbook of positive education* (pp. 525–550). Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-64537-3_21

Gomes, C. (2020). I belong here: Student sense of belonging en de relatie met studentsucces. Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.

Hogeschool Rotterdam (2024). Onderwijsvisie. Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.

West, R.E. (2018). *Foundations of Learning and Instructional Design Technology*. Press-Books.

Elffers, L. (2016). *Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo*. Hva publicaties

Kappe, F.R. (2017). *Studiesucces: Verbinden als stap voorwaarts Een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken*

Dekker, I. en Doornenbal, JW (2025) Fysieke en online participatie van groep en individu, onderzoek HVA <https://research.hva.nl/en/publications/de-rol-van-individuele-en-groeps participatie-bij-deeltijds-en-vol>.

Bijlage 2 Juridisch kader aanwezigheidsplicht

Ingevolge artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Whw geeft een inschrijving als student (onder andere) het recht deel te nemen aan het onderwijs en het recht de tentamens af te leggen van de cursussen behorend tot de opleiding.

Artikel 7.34 Rechten inschrijving als student

1. De inschrijving als student geeft het recht:

a. aan het initieel onderwijs van de instelling deel te nemen, behoudens de bevoegdheid van het instellingsbestuur van een universiteit, hogeschool of levensbeschouwelijke universiteit in geval van toepassing van de artikelen 6.7a, 7.9, eerste lid, 7.30b, eerste lid, 7.42a, 7.53, derde lid, 7.56 of 7.57h anders te beslissen,

b. de tentamens af te leggen van de onderwijseenheden behorend tot de opleiding, alsmede de examens af te leggen van die opleiding,

Artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder t, van de Whw bepaalt dat in de Onderwijs- en examenregeling (lees: de hogeschoolgids), waar nodig, onder andere wordt opgenomen (waar nodig) “de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen”.

Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling

2. In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen:

d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen,

t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen,

Dit is bij Hogeschool Rotterdam nader uitgewerkt in artikel 4.2, zesde lid, van de Hogeschoolgids. Dit artikellid bepaalt dat als sprake is van een cursus met verplichte aanwezigheid in verband met praktische oefeningen (aangegeven in het curriculumschema met de afkorting ‘POA’), een voorwaarde voor deelname aan tentamens is dat is voldaan aan de aanwezigheidsplicht zoals beschreven in de cursushandleiding.

Artikel 4.2 Voorwaarden voor deelname aan tentamens

6. Als sprake is van een cursus met verplichte aanwezigheid in verband met praktische oefeningen (aangegeven in het curriculumschema met de afkorting ‘POA’), is een voorwaarde voor deelname aan tentamens dat is voldaan aan de aanwezigheidsplicht zoals beschreven in de cursushandleiding.

Zodoende bevat de wet- en regelgeving slechts beperkt de mogelijkheid om het recht op onderwijs en het recht op deelname aan tentamens in te perken. Alleen als sprake is van een praktische oefening met daaraan gekoppelde aanwezigheidsplicht, vastgelegd in het curriculumschema met de afkorting ‘POA’, en beschreven en onderbouwd in de cursushandleiding, bestaat de mogelijkheid om een student het recht op deelname aan tentamens te ontnemen wanneer deze niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van aanwezigheid.

Een wettelijke grondslag tot uitsluiting van deelname aan tentamens wegens onvoldoende inzet ontbreekt in zijn geheel, evenals de grondslag voor het uitsluiten van deelname aan onderwijs. Inzet van studenten kan alleen door de examinerator worden beoordeeld in het kader van een inhoudelijke beoordeling van het kennen en kunnen en zal in dat geval te herleiden moeten zijn tot de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria en de daarin opgenomen leerdoelen.¹

Procedurele aspecten

De volgende procedurele aspecten zijn van belang:

- Een aanwezigheidsplicht moet worden vastgesteld op basis van een POA op cursusniveau. Daarom komt het besluit een POA in te richten in een cursus terug in de Hogeschoolgids via het curriculumschema. De Hogeschoolgids wordt vastgesteld door de instituutsdirecteur.
- Het voorstel een POA in te richten en de onderbouwing (waarom is sprake van een praktische oefening) en nadere uitwerking ervan is aan de betreffende docent/cursushouder en is te vinden in de cursushandleiding.
- De onderbouwing per cursus wordt getoetst door de medezeggenschap:
 - De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht op 'de inrichting van praktische oefeningen' en adviesrecht op de daaraan gekoppelde aanwezigheidsplicht.
 - De IMR heeft instemmingsrecht op de hiervoor genoemde aanwezigheidsplicht (POA).

¹ Zie ook uitspraak College van beroep voor de examens 2024/7640

Bijlage 3 Hoe gaan andere hogescholen om met een aanwezigheidsplicht?

- De Hogeschool van Amsterdam vermeldt de aanwezigheidsplicht bij cursussen met praktische oefeningen in de OER. Dit wordt in de studiegids nader toegelicht: welke bijeenkomsten of welk deel van de bijeenkomsten aanwezigheidsplicht kennen en hoe wordt omgegaan met te laat komen of afwezig zijn. Studenten moeten in de gelegenheid worden gesteld om een bepaalde mate van afwezigheid wegens overmacht in te halen. De voorwaarden en de procedure moeten helder in de studiegids staan beschreven.
- Bij Avans is de aanwezigheidsplicht 'hertaald' naar deelnameplicht. Opleidingen bepalen zelf waar ze -gemotiveerd- een deelnameplicht invoeren en leggen dit in de OER vast. Voldoet een student niet aan de verplichting dan leidt dat tot een 'niet beoordeelbaar' in Osiris.
- Bij Hogeschool Zeeland (HZ) wordt ook gewerkt met de POA in de OER. Het HZ standpunt is dat opleidingen in gesprek moeten blijven en weg moeten blijven van registratie aanwezigheid in verband met het 'gedoe' bij goede handhaving (e.g. nauwkeurige registratie, gevolgen, studenten met persoonlijke omstandigheden).
- Hogeschool Utrecht vermeldt POA's in de OER. De opleiding kan voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de cursusbeschrijvingen staat beschreven voor welke cursussen een aanwezigheidsplicht geldt met een verdere toelichting.
- Fontys en Windesheim werken al lang niet meer met een algemene verplichte aanwezigheid. Integendeel: er wordt altijd uitgelegd dat je alleen kunt werken met verplichte aanwezigheid als de student daadwerkelijk een bijdrage moet leveren of als hij praktijken moeten maken (bij vaardigheidsvakken).
- Hogeschool van Amsterdam heeft een soortgelijk beleid als Fontys en Windesheim, hieronder de toelichting op de model OER bij het aangeven van verplichte aanwezigheid:
Het is belangrijk dat het gewenste leereffect uitsluitend en aantoonbaar door deelname aan de geplande bijeenkomsten behaald kan worden. Dit leereffect moet in de bijeenkomsten worden waargemaakt. De aanwezigheid van de student is dan een voorwaarde om het leereffect te bereiken en deel te mogen nemen aan de (deel)toets. De student toont het leereffect aan door diens prestatie tijdens de toetsmomenten.

